

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2885/2531

นาง จันทรา อนันต์ การ กิจ
นาย เข็น ชู พุทธ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 587, มาตรา 821

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานให้จำเลย เมื่อโจทก์ทำงานเสร็จแล้ว จำเลยไม่ชำระค่าจ้างตามสัญญา จำเลยให้การแต่เพียงว่าจำเลยไม่ได้จ้างโจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินให้โจทก์ประเด็นจึงมีว่าจำเลยได้ว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานตามฟ้องหรือไม่เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยว่าจ้างโจทก์จริงและยังไม่ได้ชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์ตามฟ้อง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลย ไม่จำเป็นต้องกำหนดประเด็นว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ ทั้งไม่จำเป็นต้องกำหนดประเด็นว่าจำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นเงินมากน้อยเพียงใด เพราะจำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ในเรื่องค่าจ้างว่าไม่ถูกต้องและความจริงเป็นจำนวนเท่าใด ส.เป็นตัวแทนขีดของจำเลยจ้างโจทก์ให้ทำงานตามฟ้องก็เสมือนจำเลยเป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานและนำสืบเรื่องตัวแทนขีดได้ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น การนำสืบเรื่องตัวแทนขีดไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือในการตั้งตัวแทนขีด เพราะการเป็นตัวแทนขีดนั้นมิได้เป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัดแต่เป็นการตั้งแต่งโดยปริยาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทาสี ซ่อมแซม ศาลาประชาคมของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ แล้วไม่ชำระค่าจ้างให้โจทก์ขอให้จำเลยชำระค่าจ้าง พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าไม่เคยว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานตามฟ้อง จำเลยไม่เคย ค้างแรงงานโจทก์ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง ศาล อุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงวินิจฉัยฎีกาของจำเลยเฉพาะปัญหา ข้อกฎหมายเท่านั้น จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายประการแรกว่า ที่ศาลชั้นต้น วินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องและคำให้การมีเพียงประเด็นเดียวว่า จำเลยจ้างโจทก์หรือไม่ และศาลอุทธรณ์เห็นด้วยกับศาลชั้นต้นโดยเห็นว่า คดีไม่มีประเด็นว่าจำเลยต้องรับ ผิดต่อโจทก์มากน้อยเพียงใดนั้น จำเลยยังไม่เห็นพ้องด้วย ศาลฎีกาพิจารณาฟ้อง โจทก์และคำให้การจำเลยแล้ว โจทก์ฟ้องว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานให้จำเลย เมื่อโจทก์ทำงานเสร็จแล้ว จำเลยไม่ชำระค่าจ้างให้โจทก์ตามสัญญา จำเลยให้การแต่ เพียงว่า จำเลยไม่ได้ว่าจ้างโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้โจทก์ ดังนั้นประเด็นที่ โตเถียงกันจึงมีว่าจำเลยได้ว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานตามฟ้องหรือไม่เท่านั้น คดีไม่มี ประเด็นว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างต่อโจทก์เท่าใด เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้ว่าจ้างโจทก์จริงจำเลยก็ต้องชำระค่าจ้างให้โจทก์ตามฟ้อง เมื่อจำเลยยังไม่ ชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์ได้ ศาล ไม่จำเป็นต้องกำหนดประเด็นว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ดังที่จำเลยฎีกา ทั้ง ไม่จำเป็นต้องกำหนดประเด็นว่าจำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นเงินมากน้อยเพียงใด อีกด้วยเพราะจำเลยให้การในข้อนี้แต่เพียงว่ารายการที่โจทก์อ้างว่าจำเลยค้างค่าจ้าง เป็นเท็จ เพราะจำเลยไม่ได้ว่าจ้างโจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างให้โจทก์ จำเลยไม่ ได้ให้การต่อสู้ในเรื่องค่าจ้างว่าไม่ถูกต้อง และความจริงเป็นจำนวนเท่าใดดังนั้นฎีกา ข้อนี้ของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น

สำหรับฎีกาข้อ 2 ข.ของจำเลยเรื่องการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลนั้น เป็นฎีกาเรื่องดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาข้อนี้ของจำเลย

ส่วนฎีกาข้อ 2 ค. ของจำเลยที่ว่าศาลวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นเพราะโจทก์ฟ้องระบุว่า จำเลยเป็นผู้จ้างโจทก์แต่ศาลกลับวินิจฉัยว่านายสมพงษ์ ชุพุทธร บุตรจำเลยซึ่งเป็นตัวแทนเขตของจำเลยเป็นผู้จ้างโจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์นั้น เห็นว่าศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วเชื่อว่า โจทก์ได้ทำงานให้จำเลยโจทก์ส่งคนไปทำงาน จำเลยก็ไม่ได้ห้ามปรามกลับยอมรับผลงานที่โจทก์ทำไป นายสมพงษ์บุตรจำเลยเป็นคนลงชื่อรับรู้ค่าแรงในการทำงานด้วย น่าเชื่อว่า นายสมพงษ์ซึ่งเป็นตัวแทนเขตของจำเลยเป็นคนสั่งจ้างโจทก์ทำงานดังกล่าว ดังนั้นจำเลยจึงต้องรับผิดชอบจ้างให้โจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อฟังว่านายสมพงษ์เป็นตัวแทนเขตของจำเลยจ้างโจทก์ให้ทำงานตามฟ้อง ก็เสมือนจำเลยเป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ โจทก์จึงบรรยายฟ้องว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานและนำสืบเรื่องตัวแทนเขตได้ ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น ทั้งการนำสืบเรื่องตัวแทนเขตนี้หาต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือในการตั้งตัวแทนเขตดังที่จำเลยฎีกาไม่เพราะการเป็นตัวแทนเขตนั้นมิได้เป็นโดยแต่งตั้งแสดงออกชัดแต่เป็นการแต่งตั้งโดยปริยาย ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-สหัส สิงหวิริยะ-สมศักดิ์ จุสวัสด์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ